



REGLEMENT D'ENTREPRISE

1. OBJET & CHAMP D'APPLICATION

Le Règlement d'Entreprise a pour objet de mettre en place et appliquer au sein de l'Entreprise la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, de déterminer les règles générales relatives à la discipline, de déterminer les modalités de paiement de la rémunération et, de rappeler les garanties de procédure dont jouissent les Employés en matière de sanctions disciplinaires. Il s'applique à tous les Employés de l'Entreprise où qu'ils se trouvent y compris aux intérimaires et aux stagiaires présents dans l'Entreprise.

Toutes les autres règles et politiques prescrites par l'Entreprise en toute matière et portée à la connaissance de tous par voie électronique, lors des sessions de formation documentées, dans les communiqués de l'Employeur et/ou par voie d'affichage, sera considérée comme adjonction, explication ou interprétation du Règlement d'Entreprise et en aura même portée et sera applicable dans les mêmes conditions.

Pour une meilleure information, le Règlement d'Entreprise sera diffusé auprès des Employés, notamment par voie d'affichage et par voie électronique, et sera également communiqué à chaque nouvel Employé, lors de son embauche, afin qu'il en prenne connaissance.

2. ENTREE EN VIGUEUR & DUREE

Le Règlement d'Entreprise entrera en vigueur après son approbation par l'Inspecteur du Travail et dès sa mise à la disposition des Employés par affichage sur les tableaux disponibles à cet effet sur les lieux de travail.

Il a une durée indéterminée.

3. Période d'essai

L'engagement permanent d'un(e) employé(e) est sujet à l'achèvement satisfaisant d'une période d'essai tel que stipulé dans son contrat d'engagement. Pendant cette période d'essai, la formation et les recommandations nécessaires seront données à l'employé(e) pour lui permettre de travailler de manière adéquate.

4. Heures de service et heures supplémentaires

4.1. Chaque employé(e) est sensé(e) observer fidèlement les heures de services qui sont de 8h à 17h (pour les agents de Kinshasa) et de 7h à 16h (pour les agents travaillant sur site). L'heure de table est prise entre 12h30 et 13h30. Ces heures pourraient être négociées avec l'employé(e). pendant les heures de services, l'employé(e) ne devra pas s'absenter de son bureau ou du lieu de son service sans le consentement de son superviseur direct.



4.2. l'employé(e) peut être requis(e) de prêter des heures supplémentaires pendant les heures qui se situent en dehors des heures normales de services mentionnées ci-dessus. dans ce cas, il (elle) recevra une rémunération supplémentaire conformément à la législation en vigueur et à la politique de l'entreprise en matière des heures supplémentaires.

L'acceptation de l'emploi, selon les conditions convenues dans les présents, signifie le consentement de l'employé(e) et sa bonne volonté à prêter des heures supplémentaires de temps à autre.

5. dévouement à la société et exécution des instructions

Pendant les heures de services, l'employé(e) devra consacrer sa pleine attention à l'accomplissement fidèle des devoirs qui lui sont confiés et d'appliquer toutes les instructions raisonnables et légales qui peuvent lui être données par ses supérieurs hiérarchiques.

6. conduite du personnel et conflit d'intérêt

L'employé(e) est requis(e) de se conduire, dans toutes les affaires de la société, avec honnêteté, intégrité et éviter toutes les pratiques qui pourraient être interprétées comme concédant du favoritisme vis à vis des tiers traitant avec la société. Du moment qu'il est dans le pouvoir des employés de le faire, ils (elles) devront en tout temps promouvoir et protéger les intérêts de la société et éviter les conflits d'intérêts entre leurs propres affaires privées et celles de la société.

7. Les dons, les invitations et les services

L'employé(e) ne devra pas accepter les dons, les invitations ou les services qui lui sont offerts par des tierces parties comme récompense sur une transaction et il (elle) ne peut accepter des dons d'argent dans n'importe quelle circonstance. Les autres dons, invitations ou service (tel qu'indiqués par la politique de la société) peuvent être acceptés, à condition qu'ils ne compromettent pas ou ne soient susceptibles de compromettre de n'importe quelle manière, les intérêts de la société ou l'Indépendance de la société et devra faire l'objet d'une déclaration au niveau de l'entreprise.

8. Le travail hors de la société

L'employé(e) devra mettre tout son temps à la disposition de la société et ne devra pas exécuter ou s'engager à exécuter un travail en dehors de son emploi qui soit en conflit ou qui concurrence les affaires ou les intérêts de la société, ou qui a des impacts négatifs sur sa performance.

9. Les intérêts ou rapports privés dans d'autres sociétés

L'employé(e) peut participer comme tout particulier a une souscription de parts dans des sociétés publiques avec lesquelles la société est en affaire, mais quand de telles parts lui sont disponibles sur base de préférences par les gestionnaires de ces sociétés, il (elle) devra fournir à la société les détails concernant ces transactions. La société exige également de l'employé(e) de déclarer les intérêts qu'il (elle) ou un membre de sa famille pourrait avoir ou pourrait développer dans n'importe quel secteur dans lequel la société entreprendrait des affaires.



10. Droit de propriété intellectuelle

Au cas ou dans le cadre de son emploi avec la société, l'employé(e) produirait un travail résultant de cet emploi qui pourrait être le sujet d'un droit de propriété intellectuelle (tel que le brevet d'invention ou un droit d'auteur relative à un travail écrit), de tels travaux et tous les droits y afférents seront la propriété commune des deux parties, l'employé(e) et la société.

11. Les biens de la société

- 11.1. L'employé(e) ne devra pas aliéner, mettre en gage, consommer, détruire ou endommager tout bien de la société ou permettre qu'un tel bien soit aliéné, mis en gage, détruit ou endommagé sans une autorisation expresse de la société. La société peut demander que l'employé(e) fasse rapport ou qu'il (elle) rende compte pour un bien qui était ou qui est en sa possession ou sous son contrôle.
- 11.2. L'employé ne peut pas se servir des biens de la société ou se servir de ses heures de service pour des activités autres que celles en rapport directe avec son engagement dans la société, à moins qu'il (elle) n'ait eut le consentement express de la hiérarchie.
- 11.3. L'employé(e) ne peut pas faire des adaptations non autorisées ou faire des copies sur les équipements de la société, les logiciels d'ordinateurs, ou installer son propre logiciel dans le système de la société. il lui est demandé de se conformer aux contrôles concernant la restriction d'accès au réseau informatique de la société (l'accès ne sera normalement donné que pour les zones du réseau nécessaires à l'accomplissement de votre travail).

12. Les communications au nom de la société

L'employé ne peut pas faire des déclarations publiques ou des divulgations au nom de la société sans le consentement préalable express du Directeur Général ou de son délégué.

13. Transferts et expatriation

- 13.1. La société peut à n'importe quel moment, après avoir consulté l'employé(e):
Le transférer du bureau, du lieu où il (elle) est basé(e) vers un autre de ses bureaux, zones d'activités de la société soit temporairement ou de façon permanente;
Le détacher auprès de la société mère, d'une de ses filiales, une des sociétés affiliées pour exécuter certains services particuliers pendant une période donnée.
- 13.2. Au cas ou par suite d'un transfert ou d'une expatriation, l'employé(e) aura besoin de s'installer, les frais encourus en rapport à une telle installation doivent être compensés par la société selon les conditions de règlement à cet égard.

14. Rémunération

- 14.1. La rémunération de base de l'employé(e) a été fixée et tous les ajustements seront faits en rapport avec les principes de justice interne et externe tels qu'incorporés dans la réglementation de la société concernant la rémunération et les avantages
- 14.2. La société considère tous les aspects concernant la rémunération des employés comme étant confidentiels et l'employé(e) doit, de ce fait, ne pas divulguer ou discuter avec ses collègues employés, des informations concernant la rémunération et la compensation d'un autre employé.
- 14.3. Si, en rapport avec son salaire y compris une partie d'une allocation ou autre rémunération, l'employé(e) a été mal rétribué(e), impayé(e) ou n'a pas bénéficié d'un avantage qui lui revient, il (elle) a été exagérément payé(e) ou à bénéficier d'un avantage qui ne lui revenait pas, la situation doit être remise à l'ordre en rapport avec les dispositions du règlement de la société, en ce qui concerne la rémunération et la compensation.

15. Obligation d'avoir un compte bancaire

Pendant qu'il (elle) est employé(e) par la société, il (elle) devra en tout temps être titulaire d'un compte bancaire en son nom, dans lequel la société devra verser son salaire ainsi que toute autre compensation monétaire qui pourrait lui être due.

16. Assurance médicale

L'employé(e) est obligé d'adhérer aux dispositions médicales de la société tel que requis par la loi, et auxquelles la société pourvoit par le canal du prestataire de service désigné par la société. Tout employé qui n'adhérerait pas à ces dispositions médicales sera seul responsable des dépenses qui en découleraient sauf autorisation préalable du Directeur General ou son délégué.

17. Retenue à la source

- 17.1. La société a le droit de retenir à la source:
- 17.1.1.1. un montant équivalent au montant légalement dû et payable par l'employé(e) à la société et/ou à sa filiale ou société affiliée selon qu'un montant est exigible et payable Durant son temps de service ou à la cessation de celui-ci, en déduction du montant de la rémunération qu'il (elle) doit à n'importe quel moment ou à la fin de son service et l'appliquer dans le règlement d'une telle dette;
- 17.1.1.2. La somme totale de la rémunération qui lui est due à la fin de son service, si selon le cas, telle somme est égale ou insuffisante pour couvrir son endettement ou l'appliquer au règlement de sa dette.



17.2. Les droits réservés par la société devront demeurer en vigueur après la cessation de services de l'employé(e) avec la société, ses filiales ou ses sociétés affiliées, et devront continuer jusqu'au moment où la dette sera payée intégralement.

17.3. toutes déductions conformément aux clauses ci-dessus mentionnées devront être faites si l'employé(e) a accepté par écrit, la déduction en rapport à une dette spécifiée dans l'accord.

18. Le congé

Le congé est de 18 jours ouvrables par année pour toutes les catégories d'emploi. En outre, l'employé aura droit à d'autre congé comme prévu par la société. Tous les compromis de congé devront être conformes et en rapport avec le règlement de la société, ils seront octroyés à la discrétion de la société, après discussion avec l'employé. Dans l'exercice de cette discrétion, la société prendra en compte la situation personnelle de l'employé(e), les intérêts de la société et les exigences du droit applicable.

Au cas où l'employé(e) prendrait un repos médical pour 2 jours consécutifs ou plus, ou si il (elle) prend son repos médical la veille et/ou le lendemain du week-end et/ou d'un jour férié, il (elle) est tenu(e) de présenter un certificat médical délivré par un médecin généraliste reconnu, qui justifie une telle absence au travail. Pendant la période du repos médical, il lui sera payé 2/3 de son salaire tel que le stipule la loi.

19. modification des renseignements personnels

En vue de faciliter l'administration, l'employé(e) devra aviser la société par des documents lui fournis par l'état civil aussitôt qu'un changement se produit dans le nombre des personnes légalement à sa charge ainsi que son état civil, nom ou nom de famille, adresse du domicile, ou numéro de téléphone du domicile.

20. Les périodes de préavis en cas de cessation du contrat.

Tel que stipule la loi, la durée de préavis de résiliation ne peut être inférieure à 14 jours ouvrables pour les classifiés, un mois pour les employés de maîtrises et 3 mois pour les employés cadres, à dater du lendemain de la notification, lorsque le préavis est donné par l'employeur. Ce délai est augmenté de 7 jours ouvrables par année entière de services continus, complète de date à date, pour les employés classifiés, de 9 jours ouvrables pour les employés de maîtrises et de 16 jours ouvrables par année entière de service continu, complète de date à date pour les employés cadres.

La durée du préavis de résiliation à donner par le travailleur est égale à la moitié de celui qu'aurait dû remettre l'employeur s'il avait pris l'initiative de la résiliation. elle ne peut en aucun cas excéder cette limite.

21. Examen médical.

21.1. conformément aux dispositions du code de travail, la société exigera que l'employé(e) se soumette à un examen médical en vue d'évaluer l'état général ou particulier de sa santé.



- 21.2. les examens seront faits aux frais de la société par un médecin désigné par elle et si l'employé(e) le désire, un autre médecin de son choix pourra assister à ses frais à l'examen. La société aura le droit d'être informé par le médecin de tous les résultats des examens effectués par lui. La société s'engage à préserver la confidentialité sur les examens médicaux.

22. Autres conditions ou accords

- 22.1. Toute condition spécifique d'emploi sur lequel la société et l'employé(e) se serait mis d'accord, en plus des conditions contenues dans les présents, devra être considérée comme incorporées dans ces conditions générales. Si telles conditions devaient être en contradiction avec une condition générale, la condition spécifique l'emportera.
- 22.2. Tout autre accord concernant l'emploi qui pourrait être conclu entre l'employé(e) et la société préalablement à la signature de ces conditions générales, devra demeurer en vigueur à condition que de telles conditions spécifiques non intégrées dans l'accord original, soient considérées comme faisant partie intégrante, et la société les appliquera avec effet rétroactif.

23. Manquement à se conformer aux conditions

Au cas où l'employé(e) n'observerait pas ou négligerait une condition quelconque de son contrat d'emploi et qu'une telle condition fasse partie des termes des présents conditions générales ou d'accord particulier qu'il (elle) avait conclu avec la société, l'employé(e) serait soumis à une action disciplinaire qui pourra conduire à son licenciement. La carence par la compagnie d'exercer une action disciplinaire au moment de sa commission en cas de manquement de l'employé, ne peut être interprétée comme une absolution.

24. Code vestimentaire

En promotion de l'image professionnelle de la société, l'employé(e) pourra être requis de porter un uniforme de la société dont le style et la conception seront déterminés par la direction et dont les couts seront subventionnés par la société.

25. Logiciel informatique et technologie de l'information

L'employé(e) devra observer et se conformer à la réglementation de sécurité de la société en matière informatique et technologie en particulier s'assurer qu'aucune violation du droit d'auteur n'est commise. Aucune reproduction illégale de logiciel non autorisée sur les équipements de la société ne sera tolérée.

L'employé(e) sera tenu(e) pour responsable des dommages, couts, frais et amendes qui peuvent être imposés à la société en conséquence de violation du droit d'auteur qu'il (elle) aurait personnellement commis et à cet égard, il (elle) indemniser la société pour les couts ou les dépenses subis en résultat d'une telle violation.

26. La sécurité



L'employé(e) devra observer le règlement de sécurité de la société. Il (elle) ne devra pas posséder de manière illégale un objet ou un article qui est la propriété de la société ou de ses employés. Par les présentes, il (elle) donne son consentement pour l'utilisation par la société d'un agent ou d'une société de surveillance en vue d'assurer la sécurité et donne son autorisation pour être fouillé ou faire fouiller son véhicule ou autre qui serait sous son contrôle ainsi que tout bien en sa possession sur le lieu du travail.

27. La politique non-fumeur.

La société endosse la politique non-fumeur et limite la faculté de fumer à certaines zones seulement.

28. Les conditions invalides ou non exécutoires.

Dans le cas où une des conditions précitées devrait, pour une raison quelconque, être tenue comme invalide ou non exécutoire par les tribunaux congolais, cette circonstance n'affectera pas la validité et le caractère exécutoire des dispositions restantes. L'employé(e) et la société substitueront de commun accord à ces conditions des stipulations qui seront exécutoires et conformes à la loi.

Fait à Kinshasa, le.....2016

Pour PPC Barnet DRC manufacturing SA

Trevor Barnard
Directeur Général

VOISE PAR NOUS NATHIEU NABA
FONCTION LP T2
NUMERO 391 B
DATE 27/10/2017